

Niederlage für Xanten im Streit um Flüchtlingskosten Das Oberverwaltungsgericht entscheidet, dass die Stadt und eine weitere Kommune keinen Anspruch auf eine vo....

Niederlage für Xanten im Streit um Flüchtlingskosten; Das Oberverwaltungsgericht entscheidet, dass die Stadt und eine weitere Kommune keinen Anspruch auf eine volle Erstattung haben.

Rheinische Post

Dienstag 9. November 2021

Rheinische Post Xanten

Copyright 2021 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 21

Length: 494 words

Body

Münster/Xanten (wer) Im Streit um die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen im Jahr 2015 hat Xanten zusammen mit Lennestadt eine juristische Niederlage einstecken müssen. Wie das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster entschied, steht den beiden Kommunen nicht mehr Geld zu als die vom Land schon gezahlten Beträge. Die Städte könnten sich nicht darauf berufen, dass sie Amtshilfe für NRW geleistet und daher einen Anspruch auf eine vollständige Kostenerstattung hätten, schrieben die Richter am Montag in einer Erklärung zu ihrem Urteil vom vergangenen Freitag. „Bei der Flüchtlingsaufnahme hat es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gehandelt.“

Nach Angaben des Oberverwaltungsgerichts hatten beide Städte argumentiert, dass die Flüchtlinge im Jahr 2015 ungleich auf die Kommunen verteilt und ihnen jeweils mehr als 400 Ausländer zu Unrecht zugewiesen worden waren. Deshalb verlangten sie, dass ihnen für diese Menschen die Differenz zwischen den Landeszuweisungen und den tatsächlichen Kosten erstattet wird.

Wie Xanten Bürgermeister Thomas Görtz am Montag auf Anfrage unserer Redaktion berichtete, ging es allein für die Stadt um Kosten von fast einer Million Euro. Die Kommune habe 2015 eine Aufgabe erfüllt, für die sie nicht zuständig gewesen sei, bleibe aber auf den Kosten sitzen. „Wir haben Verantwortung übernommen und müssen nun die Zeche zahlen.“

Das Oberverwaltungsgericht folgte der Argumentation der beiden Städte nicht. Die damals geltenden Vorschriften zur Flüchtlingsaufnahme seien verfassungskonform gewesen, entschieden die Richter. Zwar seien Städte mit landeseigenen Aufnahmeeinrichtungen entlastet worden. Dass deshalb andere Gemeinden – wie auch Lennestadt und Xanten – mehr Geflüchtete aufnehmen mussten, verstieß nach Auffassung des Gerichts aber nicht gegen das Gleichbehandlungsgebot. Mit der Entlastung bestimmter Kommunen habe das Land mehr Akzeptanz für landeseigene Aufnahmeeinrichtungen schaffen wollen, was auch funktioniert habe, schrieben die Richter.

Niederlage für Xanten im Streit um Flüchtlingskosten Das Oberverwaltungsgericht entscheidet, dass die Stadt und eine weitere Kommune keinen Anspruch auf eine vo....

Beide Städte waren mit ihrer Klage schon 2019 beim Verwaltungsgericht Düsseldorf erfolglos gewesen. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Streitfrage hatten die Richter die Berufung beim Oberverwaltungsgericht zugelassen. Da es für Xanten um fast eine Million Euro ging, habe die Stadt mit Rückendeckung des Rates dieses Rechtsmittel zusammen mit Lennestadt eingelegt, sagte Görtz. Beide Städte hätten sich die Anwaltskosten geteilt.

Auch jetzt kann der Rechtsstreit fortgesetzt werden. Zwar wurde eine Revision vom Oberverwaltungsgericht nicht zugelassen. Aber dagegen können die Städte Beschwerde einlegen, über die dann das Bundesverwaltungsgericht entscheidet. Ob Xanten diese Möglichkeit nutzt, sei noch unklar, sagte Görtz. Darüber müsse der Stadtrat entscheiden, und vorher müsse die ausführliche Begründung des Oberverwaltungsgerichts abgewartet werden, um die Aussichten einschätzen zu können.

Aktenzeichen 15 A 3142/19, 15 A 3143/19

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: GERICHTSHÖFE (90%); NEGATIVE NACHRICHTEN (90%); RICHTER (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); RECHTSKLAGEN (89%); GERICHTSPROZESSE (78%); GERICHTSURTEILE (77%); OBERSTES GERICHT (77%); STÄDTE (76%); BÜRGERMEISTER (70%)

Geographic: MÜNSTER, DEUTSCHLAND (74%); DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND (59%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: November 8, 2021